

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2091/2531

นายปราณีต เพ็งขันธ์

โจทก์

นายดาบตำรวจสงฆ์ นิลสวัสดิ์หรือนิล

สกุล กับพวก

จำเลย

นายปราณีต เพ็งขันธ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247, มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 59 แผ่นที่ 3)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเงินสดของจำเลยที่ 1 เป็นเงิน
140,000 บาท เพื่อบังคับตามคำพิพากษาตามยอมจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าเงินดัง
กล่าวเป็นเงินบำเหน็จที่กรมตำรวจจ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งลาออกจากราชการเงินดัง
กล่าวจึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 286(2) ขอให้ศาลสั่งคืนเงินดังกล่าวให้จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าทางราชการได้จ่ายเงิน
บำเหน็จให้จำเลยที่ 1 ไปแล้ว โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเงินของจำเลยมา
บางส่วน เงินที่โจทก์นำยึดไปจึงไม่ใช่บำเหน็จของข้าราชการที่จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
แห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286(2) ให้ยก
คำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการยึดและคืนเงินที่โจทก์นำยึดให้จำเลย
ที่ 1

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่าผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการคืนเงินที่
โจทก์นำยึดให้จำเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราวในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่าผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการคืนเงินที่
โจทก์นำยึดให้จำเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราวในระหว่างฎีกา

(ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ